

1026351-50.2019.8.26.0576

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: GLARISTON RESENDE

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... com a ré seguro para a cobertura de roubo de cargas. Efetuado o pagamento do seguro, em 27/02/2019 seu caminhão foi roubado. Feito o pedido administrativo para pagamento do valor segurado, a ré negou o pedido pelo fato de o veículo não se encontrar rastreado e monitorado, o que não é verdade. Após a fundamentação de estilo, pugnou o recebimento de seu prejuízo e a reparação pelos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Cível

Rua Abdo Muanis, nº 991, São José do Rio Preto - SP - cep 15090-140

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1026351-50.2019.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1026351-50.2019.8.26.0576

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Salvador e Filho Transportes Ltda - Me

Requerido:

Liberty Seguros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLARISTON RESENDE

Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança c.c. Reparação por Danos Morais promovida por SALVADOR E FILHO TRANSPORTES LTDA. - ME em face de LIBERTY SEGUROS S.A., devidamente qualificados, em que alega, em síntese, contratou com a ré seguro para a cobertura de roubo de cargas. Efetuado o pagamento do seguro, em 27/02/2019 seu caminhão foi roubado. Feito o pedido administrativo para pagamento do valor segurado, a ré negou o pedido pelo fato de o veículo não se encontrar rastreado e monitorado, o que não é verdade. Após a fundamentação de estilo, pugnou o recebimento de seu prejuízo e a reparação pelos danos morais sofridos.

Citada, a parte requerida apresentou contestação a fls. 99/120, defendendo que o roubo é força maior e, portanto, não é coberto pelo seguro. Ademais, falou que o autor descumpriu o dever contratual de manter seu veículo rastreado e monitorado, descumprindo cláusulas contratuais. Pugnou, ao final, a total improcedência do feito.

Réplica a fls. 146/152.

É o sucinto relatório, DECIDO.

As questões suscitadas e controvertidas nos autos constituem matérias que prescindem da produção de provas em audiência, motivo pelo qual se conhece diretamente do pedido, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A ação é improcedente.

É incontroversa a contratação de seguro entre as partes, bem como é certo, apesar da manifestação da contestação, que o seguro assegurava prejuízos causados por roubo.

No entanto, conforme se infere no contrato, as partes convencionaram que o segurado deveria manter o rastreamento e o monitoramento do veículo, o que restou descumprido.

Isso, tanto pela resposta do ofício de fls. 192/193, quanto, principalmente, pelo documento de fls. 141/142, que a parte autora apresentou à ré, quando da solicitação administrativa dos valores segurados, em que afirma que o veículo não tinha equipamento de rastreamento.

Observe que se as partes convencionam proteção para minorar os riscos, o que é levado em consideração para a apuração do prêmio, deveria a parte autora cumprir com o que se comprometeu, o que não fez no caso vertente. Além de estar comprovado que não fez, não trouxe a parte autora aos autos alguma defesa fática ou jurídica que lhe eximisse deste cumprimento do dever contratual.

ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS REQUERIDOS POR SALVADOR E FILHO TRANSPORTES LTDA. - ME CONTRA LIBERTY SEGUROS S.A., ensejo em que EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do C.P.C. Custas e honorários advocatícios, estes arbitrados, nos termos do art. 85, §8º, do C.P.C., em R\$ 3.000,00 (três mil reais), pela parte autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

São José do Rio Preto, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA